

변호인 의견서

사 건 2025-0000 채무자회생및파산에관한법률위반

피 고 소 인 최병선

위 사건에 관하여 피고소인의 변호인은 다음과 같이 의견을 밝힙니다.

다 음

1. 고소사실의 요지

이 사건 고소사실의 요지는, [피고소인은 대한상인의 파산 선고 전 피고소인의 이익을 도모하거나 채권자들을 해할 목적으로 ① 대한상인의 주요사업권인 생큐마트운영권을 생큐소프트로 이전하는 방법으로, ② 대한상인이 푸폐이에 대하여 대여금 채권 4 억 원을 가지고 있음에도, 이를 피고소인이 개인적으로 변제받고, 대한상인의 위 채권은 회수불능신고하는 방법으로, ③ 대한상인이 피고소인에 대하여 가지급금 채권 752,291,279 원을 가지고 있음에도, 이를 모두 외상매출금으로 전환하여 위 가지급금 채권을 0 원으로 처리하고, 잔액 230,550,774 원을 주임종 단기채권으로 회계처리하는 방법으로, 파산재산에 속하는 재산을 은닉 또는 채권자에게 불이익하게 처분하는 행위를 한 후, 그 파산선고가 확정되었으므로, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률을 위반하였다] 는 것입니다.

2. 변소의 요지

먼저, ① 대한상인은 생큐마트몰 사이트의 개발 및 유지보수 등의 업무를 처리하는 회사일 뿐 생큐마트몰의 운영권을 보유하고 있지 않고, ② 대한상인이 푸페이에 대하여 가지는 대여금 채권과는 별도로 피고소인 개인이 전성우와 함께 푸페이에 대하여 가지는 대여금 채권을 변제받은 것일 뿐 대한상인의 위 채권을 피고소인이 대신 변제받은 후 이를 회수불능신고한 것이 아니며, ③ 그간 대한상인의 재무제표가 실질에 부합하지 않았기에 세무 대리인이 이를 바로잡은 것일 뿐 대한상인의 재무제표 작성과정에 피고소인이 개입한 바는 전혀 없습니다.

따라서, 이 사건 고소사실은 고소인이 대한상인의 사업구조를 제대로 이해하지 못하고 있기에 그 전제부터가 잘못되었거나, 피고소인의 수많은 거래내역과 자료들을 고소인이 자의적으로 해석하고 일방적으로 주장하는 것에 불과합니다.

그러므로, 피고소인은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률을 위반하지 않았습니다.

3. 구체적인 변소 내용

가. 생큐마트 운영권 관련

(1) 주식회사 대한상인의 설립

(가) 2010. 5. 26. 당시 김동선 중소기업청장과 정용진 신세계 부회장, 김경배 한국수퍼마켓협동조합연합회장, 최장동 한국체인사업협동조합 이사장, 손창록 중소기업유통센터 대표는 '대·중소 유통업체 상생협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하였습니

다. 위 업무협약(MOU)이후 한국체인사업협동조합(이후 ‘한국수퍼체인유통사업협동조합’으로 변경되었는데, 이하에서는 변경 전후를 불문하고 ‘KVC’라고만 합니다)은 신세계 그룹과, 한국수퍼마켓협동조합연합회는 롯데 그룹과 사업파트너가 되었고, 이에 따라 중소 수퍼마켓 상인들은 이마트나 롯데마트에서 판매하는 상품을 공급받을 수 있게 되었습니다(증 제1호증 2010. 5. 26.자 매일경제 뉴스).

(나) 이후 KVC는 중소 수퍼마켓 상인들과 이마트 간 주문·결제·배송까지 한번에 처리할 수 있는 중개 플랫폼 서비스의 개발 및 유지·관리를 할 수 있는 업체를 입찰에 부쳤고, 이 소식을 알게된 피고소인은 주식회사 대한상인(이하 ‘대한상인’이라고만 합니다) 설립을 주도하여 응찰한 후 최종 낙찰되었습니다.

(2) KVC와 대한상인의 계약 체결 및 계약의 주요 내용

(가) 대한상인은 2014. 3. 21. KVC와 사이에 ‘상품주문시스템 위탁계약’을 체결하였고, 2015. 1. 16.에는 ‘부속합의서’를 작성하였습니다.¹⁾ 위 ‘부속합의서’의 주 내용은 ‘향후 KVC가 나들가게 상품 공급사업을 진행함에 있어 사업기간동안 나들가게 점주(가맹점)들이 상품주문시스템을 이용함에 있어 문제(애로사항 및 시스템 이용을 위한 제반사항 등)가 발생하지 않도록 상품주문시스템 개발 및 유지보수의 책임을 대한상인이 성실히 이행하겠다’는 것입니다(증 제2호증 부속합의서).

(나) 이후, 대한상인은 2016. 3. 2. KVC와 사이에 ‘상품주문 시스템 계약’을 체결하였습니다. 위 계약은 ‘KVC의 공동구매시스템을 위한 시스템 계약’으로, 상품주문시스템(생큐마트몰)을 구축함에 있어 ‘시스템개발 및 운영관리, 유지보수, 상품 DB 구축 등’의 업무에 관하여 KVC와 대한상인의 의무사항과 제반사항을 규정하고 있습니다(증 제3호증 상품주문 시스템 계약서).

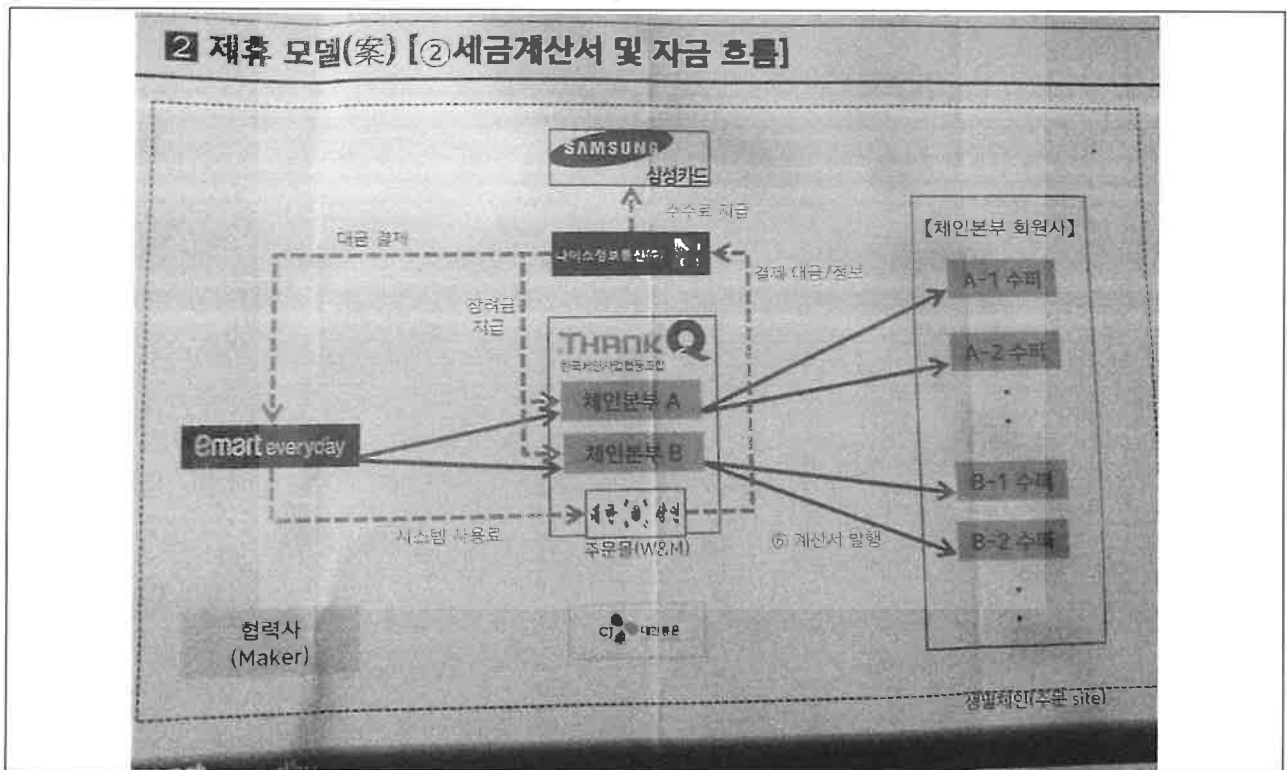
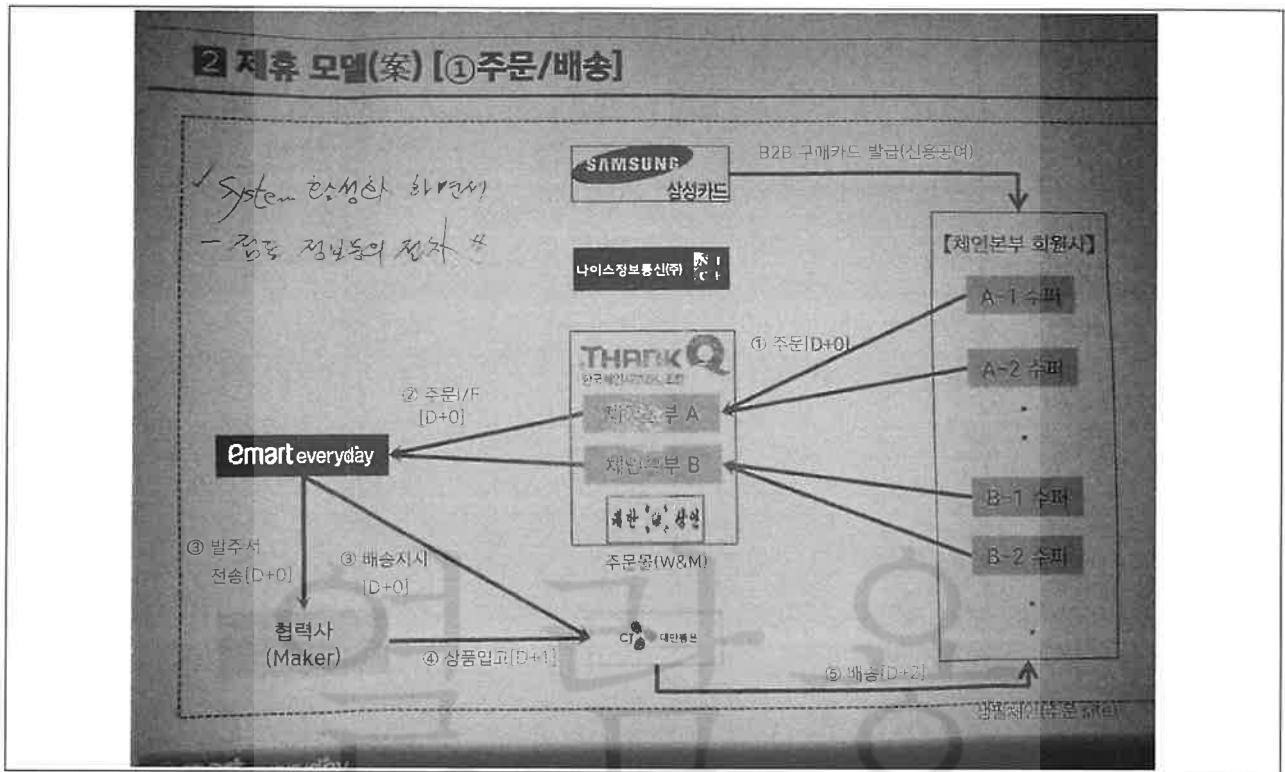
1) 피고소인은 시일이 오래되어 ‘상품주문시스템 위탁계약서’를 찾지 못하였습니다.

구체적으로, 대한상인은 ‘생큐마트 물을 구축하는 상품 주문시스템과 관련된 총체적 책임’을 지고, ‘시스템의 모든 개발비용 및 유지보수 비용’을 부담하며, ‘생큐마크물을 KVC의 요청에 따라 유지보수 운영관리’ 등의 역할을 맡고(상품주문 시스템 계약서 제 3 조 제 1 항), ‘인터넷 물을 통해 발생하는 상품주문 및 결제가 원만히 이루어질 수 있도록 상품공급자와 협조하여 관리’해야 하며(위 계약 제 4 조 제 1 항), KVC는 ‘의사 결정 기구로서 대한상인과의 사업협의 전반의 권한 및 의무’를 가지고, ‘생큐마트물의 상표권 및 저작권’을 가지며, ‘대한상인의 요청이 있을 시 대외기관, 협력업체의 업무 조율에 대해 적극 협력’하는 등의 역할을 맡았습니다(위 계약 제 3 조 제 2 항). 한편, 대한상인은 생큐마트물의 구축, 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수 등에 대한 모든 업무를 수행하고 그에 대한 수수료를 지급받고(위 계약 제 5 조 제 1 항), 계약기간은 2016. 2. 25.부터 4 년에 1 번씩 갱신하기로 하였으며(위 계약 제 7 조 제 1 항), KVC 소유의 생큐마트 브랜드명 사용에 따라 대한상인이 KVC 에 지급할 브랜드 사용료는 매출실적에 따라 지급하기로 하였습니다(위 계약 제 2 조 제 9 항, 제 10 조 제 2 항).

(다) 참고로, 생큐마트물의 사업구조를 간략히 말씀드리면, KVC 는 주류도소매업체들(체인본부)의 조합이고, 위 주류도소매업체들은 각자의 거래처인 중소 슈퍼마켓들(가맹점)에게 물품을 납품하고 있는데, 가맹점들이 생큐마트물을 통해 상품을 주문하고 대금을 결제하면 이마트가 가맹점들에 상품을 납품하게 됩니다. 이때 가맹점이 소속된 체인본부가 일정 부분 수수료를 받게되는데, 대한상인 역시 체인본부 중 하나이므로, 대한상인은 유지보수 업체로서의 수수료와 체인본부로서의 수수료를 지급받게 됩니다.

즉, 생큐마트물의 사업권 및 운영권의 주체는 KVC 이고, 대한상인은 생큐마트물 시스템 구축, 개발 및 운영관리, 유지보수 등의 업무를 맡은 KVC 의 계약상대방이자, 여러 관계회사(이마트, 나이스정보통신, KCP, 삼성카드, KVC 의 체인본부, KVC 의 가

맹점 등) 중 한 회사일 뿐인 것입니다(증 제 4 호증 KVC 이사장의 인터뷰, 증 제 5 호
증 KVC 이사장의 훈장수여, 증 제 6 호증 KVC 홈페이지-주요사업현황).



(3) 대한상인 및 피고소인의 파산 신청 과정

(가) 대한상인의 사업은 순조로웠습니다. 그러나, 경기침체, COVID-19 사태가 겹친데다 이마트 마저도 실적 부진으로 인해 생큐마트몰의 매출은 급감하였고, 그에 연동되어 대한상인의 매출 역시 급감할 수 밖에 없었습니다.

옆친데 덮친 격으로, 피고소인은 2023. 4.경 고소인과 함께 총 6억 6,575만 원(고소인의 투자금 1억 3,000만 원 포함)을 오케이종합유통의 건강기능식품 사업에 투자하였는데, 오케이종합유통 측 김웅의 사기 범행으로 인하여 큰 피해를 보기까지 하였습니다(증 제7호증 고소장).²⁾

(나) 피고소인은 피고소인의 부친이 대표이사로 재직중인 주식회사 새생활체인으로부터 1억 원을 대여받기도 하였고, 피고소인의 개인명의로도 대출을 받아 대한상인을 계속 운영하려하였지만 상황은 나아지지 않았고, 직원들에 대한 급여도 지급하지 못하는 상황이 계속되기에 결국 2024. 2.경 대한상인의 파산을 고려하게 되었습니다. 그러나, 대한상인의 파산 신청은 '상품주문 시스템 계약'의 즉시해지 사유가 되고(상품주문 시스템 계약 제8조 제1항), 계약이 해지되면 생큐마트몰 사이트의 유지보수 업무가 중단될 수 밖에 없어, 생큐마트몰을 이용하는 KVC, 이마트, 체인본부 및 가맹점은 물론 삼성카드, 나이스정보통신 등 까지 피해를 보는 상황이 발생하게 되는데다, 그 책임은 피고소인이 오롯이 떠맡게 됩니다. 더군다나 2024. 4.경에는 KVC와 대한상인 간 '상품주문 시스템 계약'의 갱신이 예정되어 있기까지 하여, 어쩔수 없이 피고소인은

2) 피고소인은 고소인과 함께 김웅을 만나, 김웅으로부터 고소인의 투자금을 최우선 변제하겠다는 내용의 각서를 받아주기도 하였습니다(증 제8호증 김웅의 각서). 그럼에도 불구하고, 고소인은 이 사건 고소 이전에 피고소인을 별건 고소하였었고, 위 별건 사건에서 피고소인은 모두 불기소처분을 받았습니다(수원지검 성남지청 2025형제8692호). 참고로, 고소인은 2024. 2.경 피고소인에게 차용증을 작성해달라 요구하기에 작성해준 사실이 있는데, 피고소인은 고소인이 자신의 배우자에게 보여주기 위함이라고 설명들어 작성해준 것일 뿐, 실제로 피고소인이 고소인으로부터 위 1억 3,000만 원을 차용한 것은 아닙니다.

KVC와 상의할 수 밖에 없었습니다.

(다) 피고소인의 예상대로, KVC는 대한상인이 파산하게 되어 생큐마트몰 사이트의 유지보수가 중단되고 그로 인해 생큐마트몰이 운영되지 못하면 그 책임은 피고소인이 질 수 밖에 없다고 하기에, 피고소인은 그 업무를 대한상인 외 제3자가 하는 것이 어떤지 물었고, KVC 측은 그 부분은 동의하지만 피고소인 외 다른 사람이 그러한 업무가 가능할지에 대하여는 의문을 제기하였습니다. 피고소인은 대한상인에서 오랜기간 같이 근무하였던 양동균이 적임자라고 생각하여 KVC가 양동균을 만나볼 수 있도록 자리를 주선하였고, KVC는 양동균에게 생큐마트몰 사이트의 유지보수 업무를 맡기기로 하였습니다.

(4) 주식회사 생큐소프트의 설립

(가) 양동균은 생큐마트몰 사이트의 유지보수 등을 할 수 있는 업체를 새로 설립하기로 하였고, 그 상호는 주식회사 생큐소프트(이하 '생큐소프트'라고만 합니다)라고 하기로 하였는데, 갑자기 자신의 배우자가 극구 만류한다고 하면서 생큐소프트를 운영할 수 없다고 피고소인에게 말하였습니다. 그러나 피고소인은 물론 양동균 역시 생큐마트몰 사이트의 유지보수가 중단되면 관련 회사들의 피해는 너무도 클 수 밖에 없음을 잘 알고 있었기에, 고민을 거듭하다가, 피고소인의 배우자가 생큐소프트의 주식 전부를 출자하고, 양동균은 대표이사로 1년만 재직하되 양동균의 배우자에게는 절대 알리지 않기로 결정하였습니다(증 제9호증 양동균의 사실확인서).

(나) 이후 양동균은 2025. 5. 9. 생큐소프트의 대표이사직을 사임하였고, 결국 어쩔 수 없이 피고소인의 배우자인 조은미가 생큐소프트의 100% 주주이자 대표이사의 역할을 맡고 있는 것입니다.

(5) 소결

(가) 고소인은 위와 같은 사정을 전혀 알지 못하고, 생큐마트몰이나 대한상인의 사업구조도 전혀 이해하지 못하고 있는 상황이기에, 대한상인의 주요사업권인 생큐마트운영권을 생큐소프트 회사에 이전하여 채무자회생법을 위반하였다는 주장을 하고 있습니다.

(나) 그러나, 앞서 말씀드린 바와 같이, 생큐마트몰의 운영권, 영업권, 상표권 등 생큐마트몰에 대한 모든 권한은 KVC가 보유하고 있고, 대한상인은 생큐마트몰 사이트의 구축, 시스템개발 및 운영관리, 유지보수 등의 업무를 수행하는 업체일 뿐이며, 생큐소프트는 대한상인과는 상관없이 KVC와 별도로 계약을 체결하여 생큐마트몰 사이트의 구축, 시스템개발 및 운영관리, 유지보수 등의 업무를 수행하고 있는 것입니다.

(다) 이와 더불어, 피고소인이 고소인에게 양동군 명의로 생큐소프트를 설립한 것처럼 말한 적은 있지만 이는 고소인의 채권독촉에 따라 자세한 설명을 하기 싫어 전화를 빨리 끊고 싶은 마음에 둘러댄 것인 점, 가사 피고소인이 생큐소프트의 설립에 도움을 주었다고 하더라도 생큐소프트는 시스템개발 및 운영관리 등을 하는 업체로서 KVC에 의해 선정된 점 등을 종합적으로 고려하면, 이를 두고 ‘자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적’이 있다고 보기도 어렵고, ‘파산재단에 속하는 재산을 은닉 또는 손괴하거나 채권자에게 불이익하게 처분을 한 것’이라고 보기도 어렵습니다.

(라) 따라서, 피고소인에게 채무자회생및파산에관한법률위반의 죄책을 묻기는 어렵습니다.

나. 푸페이 업체 대여금 관련

(1) 푸페이와의 거래 경위

(가) 먼저 피고소인은 시일이 오래되어 푸페이와의 세부적인 거래내역 하나하나를 모두 기억해내기가 힘들다는 점을 송구하게 생각합니다. 다만, 푸페이와의 거래내역에 대한 큰틀을 설명드리자면 아래와 같습니다.

(나) 피고소인은 2020. 12.경 진판규의 소개로 푸페이라는 업체를 알게되었고, 진판규가 푸페이에 투자를 하면 돈을 많이 벌수있다고 하여 피고소인의 지인인 전성우가 함께 투자하기로 하였습니다. 피고소인은 대한상인이 4억 원, 전성우가 3억 원, 피고소인이 4억 1,500 만 원을 투자한 것으로 기억하고 있습니다.³⁾ 그리고, 피고소인은 푸페이의 대표인 박병철은 잘 알지 못하고, 진판규의 요청으로 박병철에게 입금하거나 입금받은 기억만이 있을 뿐입니다.

(다) 구체적으로 ① 전성우는 2021. 9. 13. 자신이 운영하는 주식회사 보람비즈니스라운드테이블(이하 '보람비즈니스'라고만 합니다) 계좌에서 피고소인 명의의 국민은행 593501-01-100024 계좌(이하 '593 계좌'라고만 합니다)로 3억 원을 송금하고, 피고소인은 이를 다시 푸페이 계좌로 송금하였고, ② 피고소인은 593 계좌에서 2021. 10. 29. 1억 원을 푸페이 계좌로 송금하였습니다. 이후 ③ 대한상인은 2021. 11. 14. 2억 원을 푸페이 계좌로 송금하였고, ④ 피고소인은 593 계좌에서 2022. 2. 11. 2억 원을 푸페이 계좌로 송금하였습니다. ⑤ 대한상인은 2022. 3. 18. 2억 원을 푸페이 계좌로 송금하였고, ⑥ 피고소인은 244 계좌에서 2022. 10. 19. 2,500 만 원, 같은 해

3) 피고소인은 피의자신문조서 작성당시 기억이 불분명하여 정확하게 진술하지 못하였기에 이를 매우 송구하게 생각합니다.

10. 24. 8,000 만 원, 같은 해 10. 25. 1,000 만 원 등 총 1 억 1,500 만 원을 푸페이 계좌로 송금하였습니다.

결국, 대한상인 계좌에서 푸페이에 송금된 4 억 원과 별도로 피고소인 개인계좌에서 푸페이에 송금된 총 7 억 1,500 만 원은 전성우(보람비지니스) 3 억 원, 피고소인 4 억 1,500 만 원의 합계입니다.

(2) 푸페이와의 거래 결과

(가) 피고소인의 244 계좌와 593 계좌를 보시면 아시겠지만, 거래내역이 매우 많고, 특히, 전성우의 경우 푸페이 투자 외 피고소인과 사이에 다른 개인적인 거래도 빈번하여, 푸페이 투자 건만 특정하기가 매우 어렵습니다. 다만, 2021. 9. 13.부터 2023년까지 피고소인과 푸페이 및 박병철과의 거래, 피고소인과 전성우 및 보람비지니스와의 거래 총액은 다음과 같습니다(증 제10호증 피고소인과 전성우, 푸페이의 거래내역).

< 2021. 9. 13. 이후, 피고소인과 푸페이 및 박병철과의 거래 총액 >

연도	피고소인 → 푸페이, 박병철	푸페이, 박병철 → 피고소인	피고소인 기준 거래 차액
2021	400,000,000 원	65,000,000 원	-335,000,000 원
2022	326,000,000 원	642,050,000 원	+ 316,050,000 원
2023	57,900,000 원	88,970,000 원	+ 31,070,000 원
합계	783,900,000 원 ⁴⁾	796,020,000 원	+ 12,120,000 원

4) 시일이 오래되어 피고소인은 박병철과의 거래내역을 명확하게 기억하지 못하고 있습니다. 다만, 피고소인은 피고소인의 계좌에서 푸페이의 계좌로 송금된 투자금은 총 7억 1,1500만 원으로 기억하고, 푸페이로부터의 이자 등을 박병철로부터 입금받기도 하였고, 진판규의 부탁으로 박병철에게 사업자금 등을 입금해주기도 하였던 것으로 기억합니다.

< 표 삽입을 위한 여백 >

< 2021. 9. 13. 이후, 피고소인과 전성우 및 보람비지니스와의 거래 총액 >

연도	피고소인 → 전성우, 보람비지니스	전성우, 보람비지니스 → 피고소인	피고소인 기준 거래 차액
2021	36,000,000 원	400,000,000 원	+ 364,000,000 원
2022	365,000,000 원	290,000,000 원	-75,000,000 원
2023	354,000,000 원	200,000,000 원	-154,000,000 원
합계	755,000,000 원	890,000,000 원	+ 135,000,000 원

참고로, 위 표에 기재된 2021 년 ‘전성우, 보람 → 피고소인’ 4 억 원 중 1 억원, 2022 년과 2023 년 ‘전성우, 보람 → 피고소인’ 총 4 억 9,000 만 원은 푸페이 투자 외 개인적인 거래입니다. 피고소인은 위 5 억 9,000 만 원 중 4 억 4,000 만 원은 정산을 완료하였으나, 아직 1 억 5,000 만 원⁵⁾은 전성우에게 변제하지 못한 상황입니다. 때문에 위 표에 기재된 ‘피고소인 기준 거래 차액’ 중 합계액이 +1 억 3,500 만원이긴 하지만, 푸페이 투자 관련하여 실질적으로는 -1,500 만 원입니다.

(나) 정리하면, 피고소인의 계좌에서 총 7 억 8,390 만 원이 푸페이(박병철)의 계좌에 입금되었고, 푸페이(박병철)의 계좌에서 총 7 억 9,602 만 원이 피고소인의 계좌에 입금되었으므로 외형상으로는 피고소인이 1,212 만 원의 이익을 본 것처럼 보입니다만, 피고소인과 전성우(보람비지니스)와의 거래내역을 더하여보면, 피고소인이 전성우에게 1,500 만 원을 더 입금하였으므로, 결과적으로, 푸페이 투자에서 전성우만이 1,500 만 원의 이익을 본 것이고, 피고소인은 288 만 원(= 전성우에게 보낸 1,500 만 원 - 푸페이에게 받은 1,212 만 원)의 손해를 본 것입니다(대한상인의 계좌에서 푸페

5) 2022. 8. 30. 입금액 1억 원과 2023. 5. 30. 입금액 5,000만 원

이로 송금된 4억 원은 한 푼도 돌려받지 못하였습니다).

(3) 대한상인, 피고소인의 파산 신청

피고소인은 2024. 5. 10. 수원회생법원에 대한상인의 법인파산을 신청하였는데, 법원은 대한상인의 푸페이에 대한 대여금의 회수불능에 관하여 보정명령을 하였고, 피고소인은 박병철은 물론 진판규 조차 현재 연락이 되지 않는 점, 현재 등기상대표인 송인암은 알지 못하는 사람인 점, 피고소인이 푸페이의 등기부 상 본점 주소지에 방문하였지만 회사가 존재하지 않았던 점 등을 들어 그 사유를 소명하였고, 법원은 이를 받아들였습니다. 이후 피고소인은 2024. 9. 24. 같은 법원에 피고소인의 개인파산을 신청하였는데, 푸페이와의 거래에 대하여는 계좌거래내역만 존재할 뿐 약정서나 기타 처분문서가 존재하지 않으므로 아무런 권한을 주장할 수 없었습니다.

(4) 소결

(가) 고소인은, 위와 같은 푸페이와의 거래 경위 등을 전혀 알지 못하면서, 단지 피고소인과 푸페이 측의 모든 거래내역에 대하여 의문을 제기하고 일방적으로 해석하여 피고소인이 채무자회생법을 위반하였다고 주장하고 있습니다.

(나) 그러나, 위와 같은 사정을 고려하면, 피고소인은 푸페이와의 거래를 통하여 대한상인은 물론 피고소인 개인적으로도 손실만을 입었을 뿐이고, 나아가 대한상인의 푸페이에 대한 대여금 회수가 실질적으로 불가능하기때문에 해당 채권에 대하여 사실대로 회수불능을 신고한 것일 뿐입니다. 이에 더하여 푸페이와의 거래는 실질적으로 2023. 5.경이 마지막이고, 당시에는 대한상인의 파산은 전혀 고려하지 않았던 상황인데, 그로부터 1년 뒤에 대한상인의 법인 파산을 신청하면서 푸페이에 대한 대여금 채권의 회수불능을 신고한 것을 두고, ‘자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해

할 목적'이 있다고 보기도 어렵고, '파산재단에 속하는 재산을 은닉 또는 손괴하거나 채권자에게 불이익하게 처분을 한 것'이라고 보기도 어렵습니다.

(다) 따라서, 피고소인에게 채무자회생및파산에관한법률위반의 죄책을 묻기는 어렵습니다.

다. 가지급금을 외상매출금 전환 관련

(1) 2024년까지 대한상인의 재무회계 처리

피고소인은 2016 년경 지인의 소개로 회계사인 조기철을 알게되었고, 마침 대한상인의 회계처리업무를 담당할 사람도 필요했기에, 대경 세무회계사무소(조기철 대표 회계사)에 대한상인의 재무제표 작성 등의 업무를 맡기게 되었습니다. 당시에는 대한상인의 매출이 얼마되지 않아 큰 문제가 없었지만, 이후 대한상인의 매출이 급속도로 늘어 연매출이 100 억 원이 넘는 수준에 이르렀고, 당연히 그에 걸맞는 꼼꼼한 회계처리가 이루어져야 했습니다. 그러나 대경 세무회계사무소는 사업구조를 잘 이해하지 못한데다 비용처리 등도 정확하게하지 못하였고, 대한상인의 특성상 기말 채고와 외상매출금이 발생할 수 없음에도 두 계정과목의 회계처리를 하는가 하면, 가지급금이나 가수금도 제대로 파악하지 못하는 등으로 업무처리가 너무도 미숙하였고, 그로 인해 대한상인은 금융권으로부터 불이익을 받는 지경에 이르렀습니다.

피고소인이 회계업무에 대해서는 전혀 알지 못하긴 하지만, 이대로 계속 대경 세무회계사무소에게 대한상인의 회계업무를 맡겨서는 안되겠다고 판단하여 2023 년말 태강 세무회계(강민우 대표 세무사)로 변경하였습니다.

(2) 2024년 이후 대한상인의 재무회계 처리

태강 세무회계는 2023 년 결산 재무제표와 2024 년 청산 재무제표를 작성하면서 이전까지의 실질에 부합하지 않았던 문제점들을 바로 잡았습니다. 태강 세무회계는 청산 재무제표 작성 이전에 작성된 재무제표가 실질과 달랐던 이유에 대하여, 대한상인의 거래처 수와 거래 건수가 많아 실무적 간편법을 사용한 것으로 보이고, 자산·부채의 적정성 보다는 손익의 적정성에 더 초점을 맞춘 것으로 보이며, 회계 담당자와 세무대리인과의 소통 오류 등으로 인하여 재무제표의 실질과 장부상의 잔액에 차이가 발생한 것으로 보인다고 하였습니다(증 제 11 호증 태강 세무회계의 의견서).

이 과정에서 피고소인이 개입한 바는 전혀 없으며, 피고소인이 지시하였다거나 한 적은 더더욱 없습니다.

(3) 대한상인과 피고소인의 실제 거래내역

(가) 2020 년부터 피고소인과 대한상인과의 거래 총액은 다음과 같습니다(증 제 12 호증 피고소인과 대한상인의 거래내역).

< 2020 년 이후, 피고소인과 대한상인과의 거래 총액 >

연도	피고소인 → 대한상인	대한상인 → 피고소인	피고소인 기준 거래 차액
2020	580,251,264 원	116,917,069 원	-463,334,195 원
2021	1,462,458,600 원	1,738,400,000 원	+ 275,941,400 원
2022	1,099,341,003 원	544,656,600 원	-554,684,403 원
2023	1,132,149,175 원	877,467,635 원	-254,681,540 원
2024	191,791,422 원	376,563,862 원	+ 184,772,440 원
합계	4,465,991,464 원	3,654,005,166 원	-811,986,298 원

(나) 위 표에서 확인되듯, 피고소인이 대한상인에게 보낸 총액이 대한상인이 피고

소인에게 보낸 총액보다 811,986,298 원이 더 많습니다.⁶⁾ 즉, 피고소인이 대한상인에 송금한 액수가 대한상인이 피고소인에게 송금한 액수를 초과하므로, 피고소인이 대한상인으로부터 받아야 할 금액이 더 많은 것입니다. 결국, 대한상인은 가지급금이 존재하는 것이 아니라, 오히려 피고소인에게 갚아야 할 가수금이 존재한다고 볼 수 있는 것입니다.

(4) 소결

(가) 고소인은 대한상인의 가지급금, 외상매출금, 가수금 등 계정이 비정상적으로 처리되었고, 따라서 피고소인이 채무자회생법을 위반하였다고 주장하고 있습니다.

(나) 그러나, 대한상인의 재무제표는 처음부터 잘못 작성된 것이고, 그것을 실질에 맞게 바로잡은 것에 불과합니다. 사실 피고소인은 대한상인의 재무제표에 대해서 잘 알지 못합니다. 단지 대경 세무회계사무소에 이어 태강 세무회계에 대한상인의 재무회계업무처리를 맡긴 것이어서, 대한상인의 재무제표가 작성되는 과정에서 피고소인이 관여한 바는 없습니다.

이와 더불어 피고소인과 대한상인 사이의 실제 계좌거래내역을 고려하면 대한상인이 채권을 가지는 것이 아니라 오히려 피고소인에게 채무를 부담하는 것이 더 이치에 맞는 상황인 것입니다.

(다) 그럼에도, 이를 바로잡기 위해서는 지난 10 년에 걸친 재무제표를 전부 수정하여야 하는 문제가 발생하는데다, 잘못 작성된 재무제표들을 수정하기 위하여 각각의 근거자료들을 찾기도 현실적으로 불가능하였고, 기존 재무제표에 기재된 채권 역시 실제로는 존재하지 않는 채권이기에 이 역시 바로잡기는 매우 어려운 상황이었습니다.

6) 피고소인은 피의자신문조서 작성당시 기억이 불분명하여 정확하게 진술하지 못하였기에 이를 매우 송구하게 생각합니다.

그러나, 청산 재무제표는 현재 상황을 정확하게 파악하여 작성해야 하므로, 태강 세무회계 역시 10년간 누적된 재무제표에 존재하던 문제점과 오류들을 한꺼번에 모두 수정하기보다는 청산 시점의 대한상인의 상태를 명료하게 나타내는 것에 더 초점을 맞추어 청산 재무제표를 작성한 것입니다.

(라) 고소인은 마치 기존의 재무제표들이 정확하게 작성되었다는 전제하에 청산 재무제표에 문제가 있는 것처럼 주장하지만, 앞서 말씀드린바와 같이, 오히려 청산 재무제표가 정확하게 작성된 것이고, 기존의 재무제표들이 잘못 작성된 것이므로, 고소인의 주장은 그 전제부터가 잘못된 것입니다.

따라서, 실질에 부합하는 재무제표가 작성된 것을 두고 ‘자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권자를 해할 목적’이 있다고 보기도 어렵고, ‘파산재단에 속하는 재산을 은닉 또는 손괴하거나 채권자에게 불이익하게 처분을 한 것’이라고 보기도 어려우므로, 피고소인에게 채무자회생및파산에관한법률위반의 죄책을 묻기는 어렵습니다.

4. 결론

대한상인의 파산업무를 객관적인 입장에서 바라보고, 대한상인은 물론 대한상인의 채권자들의 이익을 위하여 공적으로 업무를 처리하고 있는 파산관재인 역시 대한상인의 파산절차에서 지속적으로 이익을 제기하고 있는 고소인의 의견에 대하여 파산법상 부인의 대상이나 사기파산으로 보기는 어렵다는 판단을 하고 있습니다.

이는 피고소인의 위와 같은 변소가 결코 사실관계를 호도하고 있지 않음을 반증하고 있는 것이며, 다른 객관적인 자료들에 의해서도 충분히 뒷받침되기 때문일 것입니다.

그렇다면, 피고소인에게 이 사건 고소사실과 같은 혐의를 인정할 수 없다할 것이므로, 부디 불송치(혐의없음) 종결 처분을 하여주시기를 간곡히 부탁드립니다.

증 거 자 료

1. 증 제 1 호증	2010. 5. 26.자 메일경제 뉴스
1. 증 제 2 호증	부속합의서
1. 증 제 3 호증	상품주문 시스템 계약서
1. 증 제 4 호증	KVC 이사장의 인터뷰
1. 증 제 5 호증	KVC 이사장의 훈장수여
1. 증 제 6 호증	KVC 홈페이지-주요사업현황
1. 증 제 7 호증	고소장
1. 증 제 8 호증	김웅의 각서
1. 증 제 9 호증	양동군의 사실확인서
1. 증 제 10 호증	피고소인과 전성우, 푸페이의 거래내역
1. 증 제 11 호증	태강 세무회계의 의견서
1. 증 제 12 호증	피고소인과 대한상인의 거래내역
1. 증 제 13 호증의 1	2025. 11. 4.자 파산관재인 검토의견서
증 제 13 호증의 2	파산관재인의 최종업무보고서
증 제 13 호증의 3	2025. 11. 20.자 파산관재인 검토의견서
증 제 13 호증의 4	2025. 12. 15.자 파산관재인 검토의견서

2025. 12. .

피고소인의 변호인

범무법인(유한) 우면

담당변호사 김 신 호

담당변호사 이 영 재

경기남부경찰청 반부패수사대 귀중

열람용